C A Y L A

Formato de Queja o Denuncia por Hostigamiento Sexual

CAYLA S.A.C.
RUC N.º 20605964550

Índice

Ante quién se presenta
1. Quién presenta la queja
2. Persona afectada (solo si es distinta de quien presenta la queja)
3. Persona denunciada
4. Qué ocurrió
5. Testigos (opcional)
6. Medios probatorios (opcional)
7. Medidas de protección (opcional)
8. Atención en salud (opcional en este formato)
9. Fecha y firma
Qué pasa después de presentarla

> **Este formato no es obligatorio.** La queja o denuncia no requiere formato alguno: se presenta en cualquier soporte y con cualquier redacción, y ninguna queja puede suspenderse en su trámite ni archivarse por no haberse usado un formato (numeral 48.8). Su uso es voluntario (numerales 47.2 y 48.8).

>

> **La vía verbal basta por sí sola.** La queja puede presentarse de forma verbal o escrita, presencial o electrónica, ante Desarrollo Organizacional, y no puede exigirse ninguna otra (numeral 48.7). Si usted la presenta verbalmente, quien la recibe la documenta por escrito y usted no tiene que llenar nada (numeral 48.12).

>

> **No hace falta llenarlo todo.** Basta con lo que usted pueda y quiera contar. Los campos en blanco no impiden iniciar el procedimiento (numeral 48.8).

Ante quién se presenta

- Ante **Desarrollo Organizacional (DO)**, que recibe la queja, dicta las medidas de protección y emite la decisión final (numeral 48.1).

- Si la persona denunciada es **la titular de Desarrollo Organizacional**, la queja se presenta ante la **Gerencia General** (numeral 48.2).

- Si la persona denunciada es **la Gerencia General, una socia, una directora o quien ejerce la representación de la Empresa**, la queja se presenta igualmente ante Desarrollo Organizacional; esa persona queda apartada de pleno derecho de toda intervención en el procedimiento (numeral 48.2-bis).

- Mientras no esté publicada una dirección de correo de acceso exclusivo, la queja escrita puede entregarse **en sobre cerrado** dirigido a Desarrollo Organizacional —o a la Gerencia General, según el caso— en cualquier centro de trabajo (numeral 48.7). Ninguna cuenta de correo de uso general sirve como canal de queja (numeral 48.7).

- **Usted no tiene que buscar a quien investiga:** la queja siempre se entrega a Desarrollo Organizacional, y es Desarrollo Organizacional quien corre traslado al órgano que investiga, que es distinto del que decide (numerales 48.1 y 48.3). Quién ejerce ese encargo hoy en su sede está publicado en lugar visible de cada centro de trabajo (numeral 48.6).

- Presentar la queja ante CAYLA **no es requisito** para acudir a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú o al Poder Judicial, ni la sustituye, ni la posterga (numeral 48.9).

1. Quién presenta la queja

Marque una opción (numerales 49.1 y 48.11):

`[ ]` Soy la persona afectada.

`[ ]` Pongo en conocimiento hechos que afectan a otra persona (no se requiere su autorización).

Nombre: _____

Vínculo con CAYLA (colaboradora, locadora, práctica o modalidad formativa, personal de empresa contratista, clienta, proveedora, tercera persona) —este Título alcanza a todas ellas (numerales 47.7 y 47.8): _____

Sede o lugar donde presta servicios: _____

Teléfono o correo para comunicarme con usted: _____

Documento de identidad (opcional): _____

> CAYLA no ofrece la presentación anónima de quejas, porque la persona denunciada tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan para poder defenderse; lo que CAYLA garantiza es la **reserva frente a terceros ajenos al procedimiento** (numerales 48.10 y 48.11). Cuando la persona afectada no desee figurar como quien presenta la queja, los hechos pueden ser puestos en conocimiento por una tercera persona o dar lugar al inicio de oficio (numerales 48.11 y 49.1).

2. Persona afectada (solo si es distinta de quien presenta la queja)

Nombre: _____

Vínculo con CAYLA y sede: _____

Contacto, si usted lo conoce: _____

3. Persona denunciada

Nombre, o los datos que permitan identificarla: _____

_____

Vínculo con CAYLA (colaboradora, locadora, personal de empresa contratista o de tercerización, clienta, proveedora, tercera persona): _____

Sede o área donde ocurrieron los hechos: _____

4. Qué ocurrió

Cuente los hechos con sus palabras. No se exige que la conducta haya sido reiterada, ni que usted haya expresado su rechazo, ni que exista jerarquía entre las personas, ni que el hecho haya ocurrido dentro de la jornada o del centro de trabajo (numerales 47.4 y 47.5).

_____

_____

_____

_____

_____

Fecha o fechas (aproximadas si no las recuerda con exactitud): _____

Hora aproximada: _____ Lugar: _____

`[ ]` Los hechos continúan ocurriendo. `[ ]` Han cesado.

5. Testigos (opcional)

Nombre y forma de ubicarla, si usted quiere señalarla:

1. _____

2. _____

> Señalar testigos **no es requisito** para presentar la queja ni para que se tramite: ninguna queja puede suspenderse en su trámite ni archivarse por la forma en que se presentó (numeral 48.8) y la falta de testigos no constituye falta ni habilita sanción contra quien la presentó (numeral 51.9). El nombre de las testigos se mantiene en reserva cuando ellas lo soliciten (numeral 48.10). Pueden dictarse medidas de protección a su favor (numeral 50.5), y toda represalia contra quienes declaran está prohibida (numeral 51.6).

6. Medios probatorios (opcional)

`[ ]` Mensajes, correos o capturas `[ ]` Imágenes o videos `[ ]` Audios

`[ ]` Documentos `[ ]` Otros: _____

Descripción de lo que adjunta: _____

_____

> No presentar pruebas no impide el trámite: la queja no requiere formato alguno y se presenta en cualquier soporte y con cualquier redacción (numeral 48.8) y, cuando el procedimiento se inicia de oficio o a pedido de una tercera persona, la investigación se conduce con los medios probatorios de que se disponga (numeral 49.2). La valoración toma en cuenta la situación de vulnerabilidad de la persona afectada (numeral 49.9).

7. Medidas de protección (opcional)

Las medidas se dictan y ejecutan dentro de los **tres (3) días hábiles** de interpuesta la queja o de conocidos los hechos, de oficio o a pedido de parte (numerales 49.4.c y 50.3). Si usted quiere pedir alguna, márquela (numeral 50.4):

`[ ]` Rotación o cambio de lugar de la persona denunciada.

`[ ]` Suspensión temporal de la persona denunciada —se paga íntegramente mientras dure (numeral 50.6)—.

`[ ]` Rotación o cambio de lugar de la persona afectada. *Solo procede si ella lo solicita* (literal c del numeral 50.4).

`[ ]` Solicitud al órgano competente de impedimento de acercamiento o de comunicación.

`[ ]` Otra que proteja y asegure su bienestar: _____

> En ningún caso se considera medida de protección válida ofrecer o imponer vacaciones a la persona afectada que no las ha solicitado (numeral 50.7). La medida de protección no es una sanción ni se computa como tal (numeral 50.8), y puede sustituirse o ampliarse a pedido de parte (numeral 50.9).

8. Atención en salud (opcional en este formato)

Dentro de **un (1) día hábil** de recibida la queja, Desarrollo Organizacional pone a disposición de la persona afectada los canales de atención médica, física y mental o psicológica con que cuente la Empresa, o la deriva a servicios de salud a los que pueda acudir (numerales 49.4.a y 50.1). Ese ofrecimiento se hace en todo caso, esté o no llenada esta sección; si usted la deja en blanco, decidirá cuando se lo ofrezcan.

`[ ]` Acepto la derivación.

`[ ]` No deseo la derivación por ahora. *Puedo aceptarla después, en cualquier momento.*

Firma de la persona afectada, solo para esta sección y solo si marcó una de las dos casillas —el Reglamento pide su firma tanto si acepta como si no acepta la derivación (numeral 50.1)—: _____

> El informe que resulte de esa atención se incorpora al procedimiento como medio probatorio **solo si la persona afectada lo autoriza** (numeral 50.2).

9. Fecha y firma

Lugar y fecha: _____

Firma (solo si presenta la queja por escrito; la vía verbal no requiere firma, numeral 48.7): _____

Para uso de quien recibe

Recibido por (nombre y cargo): _____

Órgano ante el que se presenta: `[ ]` Desarrollo Organizacional `[ ]` Gerencia General (numeral 48.2)

Fecha y hora de recepción: _____

Forma de presentación: `[ ]` escrita `[ ]` verbal, documentada en este formato por quien recibe (numerales 48.7 y 48.12)

Firma de quien recibe: _____ *Toda actuación del procedimiento se documenta por escrito o por otro medio al que las partes puedan tener acceso (numeral 48.12).*

Qué pasa después de presentarla

Los plazos siguientes son **máximos y no admiten prórroga** (numeral 49.4). Cada uno se cuenta desde el hecho que el propio numeral 49.4 señala: la recepción de la queja o denuncia, o el conocimiento de los hechos por cualquier vía, o el inicio de oficio de la investigación (literales a, b, c, d y e); la emisión del informe (literal f); su recepción por Desarrollo Organizacional (literal g); la emisión de la decisión (literal h); y el conocimiento de los hechos (literal i):

Plazo	Qué ocurre	Base
1 día hábil	Se pone a disposición de la persona afectada la atención en salud.	49.4.a · 50.1
1 día hábil	Se corre traslado al órgano que investiga, se inicia la investigación y se ponen los hechos en conocimiento de la persona denunciada. Ese órgano es la **Delegada contra el Hostigamiento Sexual** de la sede o, mientras no haya sido elegida y asumido el cargo o mientras este esté vacante, **quien ejerza ese encargo por designación de la Gerencia General**, que en ningún caso puede ser quien decide (numeral 48.3); es el **Comité de Intervención** en el centro de trabajo que alcance veinte (20) trabajadoras (numeral 48.4); y es, cuando la persona afectada o la denunciada esté unida a CAYLA por locación de servicios, modalidad formativa o prácticas, el órgano integrado por dos (2) representantes de Desarrollo Organizacional y una (1) representante del área donde ocurrieron los hechos (numeral 47.7); y es una persona o entidad **externa a la Empresa**, independiente y con competencia en la materia, cuando la persona denunciada sea la Gerencia General, una socia, una directora o quien ejerza la representación de la Empresa y la Delegada dependa directamente de ella o pueda razonablemente verse afectada por ella (literal b del numeral 48.2-bis).	49.4.b · 47.7 · 48.2-bis · 48.3 · 48.4
3 días hábiles	Se dictan y ejecutan las medidas de protección. Su ejecución es inmediata.	49.4.c · 50.3
6 días hábiles	Se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la queja recibida y las medidas otorgadas.	49.4.d
15 días calendario	El órgano que investiga —el de la fila anterior, según el caso— investiga y emite su informe. Dentro de ese plazo, la persona denunciada dispone de no menos de 5 días hábiles para sus descargos.	49.4.e · 49.5
1 día hábil	El informe se traslada a Desarrollo Organizacional.	49.4.f
10 días calendario	Desarrollo Organizacional emite su decisión. Dentro de ese plazo traslada el informe a ambas partes y les otorga no menos de 3 días hábiles para alegatos.	49.4.g · 49.8

6 días hábiles	La decisión se informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.	49.4.h
24 horas	Si se advierten indicios de delito, los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú, con conocimiento de la persona afectada.	49.4.i · 51.5

Además:

- **Presentar una queja de buena fe nunca constituye falta.** Que la queja se archive por no haberse acreditado los hechos no constituye falta ni habilita sanción alguna contra quien la presentó; tampoco lo son la falta de testigos, la retractación, el desistimiento ni la insuficiencia de prueba (numeral 51.9). Solo hay queja falsa cuando concurren **los dos** requisitos: sentencia firme que la declare infundada y mala fe acreditada de quien la presentó (numeral 51.10).

- **Está prohibida toda represalia**, directa o indirecta, contra quien presenta la queja, contra la persona afectada y contra quienes declaran como testigos. La represalia es una falta laboral autónoma y grave, que se sanciona con independencia del resultado de la investigación y sin esperar a que esta concluya (numerales 51.6 y 51.7). Es nulo el despido, y es nula la no renovación del contrato sujeto a modalidad, que obedezcan a la presentación de una queja o a la participación como testigo (numeral 51.8).

- **Reserva.** Todo el procedimiento es reservado; el expediente se conserva separado del legajo y solo acceden a él quienes intervienen en el procedimiento (numerales 48.10, 48.12 y 44.7). Revelar la identidad de las personas involucradas o el contenido de las actuaciones es falta laboral (numeral 48.15).

- **No revictimización.** La actuación de los medios probatorios no puede exponer a la persona afectada a declaraciones reiterativas de los hechos, careos, confrontaciones con la persona denunciada, ni cuestionamientos a su conducta o a su vida personal (numeral 48.14).

- **Facilidades.** CAYLA otorga las facilidades necesarias para acudir a centros de salud, denunciar y realizar cualquier acto derivado del hostigamiento sexual; ese tiempo se computa como efectivamente laborado y no se descuenta de las vacaciones ni de ningún otro derecho (numeral 50.10).

- **La renuncia no cierra el caso.** El cese o el término del vínculo de cualquiera de las partes no exime a CAYLA de iniciar o continuar el procedimiento hasta su culminación (numeral 49.10).

- **Impugnación.** La decisión que pone fin al procedimiento puede impugnarse conforme al artículo 55: reconsideración ante la Gerencia General dentro de los 5 días hábiles de recibida, resuelta por escrito en no más de 10 días hábiles (numerales 49.11 y 55.5). Cuando la persona denunciada sea la Gerencia General, una socia, una directora o quien ejerza la representación de la Empresa, esta queda apartada de toda intervención en el procedimiento (literal a del numeral 48.2-bis), y ese apartamiento alcanza también a esta vía, que forma parte del procedimiento (numeral 49.11). Esa vía interna es voluntaria y no impide acudir a la vía administrativa o judicial (numerales 49.11 y 55.5).

- **Derechos de la persona afectada** cuando quien hostiga es el empleador, personal de dirección o de confianza, socia, directora o accionista, o cuando la Empresa omite investigar o proteger: puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o dar por terminado el contrato y demandar la indemnización correspondiente, sin emplazamiento previo, y conserva el derecho de demandar daños y perjuicios y de recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo (numeral 51.11).

Formato referencial de uso voluntario (numeral 48.8). No crea obligaciones, faltas, sanciones ni plazos distintos de los previstos en los artículos 47 a 51 del Reglamento Interno de Trabajo; en caso de discrepancia prevalece el Reglamento (numeral 47.2). La identidad y los datos de contacto de Desarrollo Organizacional y de quien ejerce en cada centro de trabajo el encargo de investigar —la Delegada titular y la suplente, el Comité donde corresponda, o quien ejerza ese encargo mientras la Delegada no haya sido elegida—, y los canales externos, se mantienen publicados en lugar visible de cada sede y en el sistema Dynamic (numerales 48.3, 48.6, 48.9 y 60.4).